

Reforma Sistemului Judiciar Roman

1. Introducere – De ce avem nevoie de reforma profunda

1.1 Principalele probleme structurale

1.2 Comparatia cu Danemarca

1.3 De ce este momentul potrivit pentru aceasta reforma

1.4 Scopul acestui document

1.5 [Garantiile institutionale ale reformei](#)

2. Radiografia sistemului judiciar romanesc

2.1 Structura instantelor – un sistem supradimensionat si ineficient

2.2 Structura Parchetelor – intre supra-centralizare si suprasarcina

2.3 Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) – un centru de putere nebalansat

2.4 Rolul INM – un mecanism de acces restrictiv si rigid

2.5 Salarizarea actuala – cel mai complicat sistem din UE

2.6 Pensiile de serviciu – regim exceptional fara echivalent functional in UE si nesustenabil

2.7 Auto-judecarea propriilor drepturi salariale

2.8 Lipsa performantei masurabile

2.9 Concluzie Capitolului 2

3. Probleme sistemice care blocheaza functionalitatea

3.1 Cultura privilegiilor si a exceptionalismului

3.2 Sistemul de sporuri – mecanism paralel de crestere a salariilor

3.3 Pensiile de serviciu – un sistem financiar nesustenabil

3.4 Litigiile salariale auto-judecate – distorsiune fara precedent in UE

3.5 Lipsa managementului profesional si a administratiei centralizate

3.6 Harta judiciara depasita, cu instante prea multe si prea mici

3.7 Lipsa indicatorilor de performanta (KPI)

3.8 Lipsa digitalizarii si infrastructura precara

3.9 Concluzie Capitolul 3 – de ce nu functioneaza sistemul actual

4. Modelul danez: arhitectura institutionala, valori si mecanisme de functionare

4.1 Principiile fundamentale ale sistemului danez

4.2 Structura instantelor daneze

4.3 Danish Court Administration (Domstolsstyrelsen)

4.4 Salarizare simplificata si predictibila

4.5 Sistemul de evaluare si performanta

4.6 Digitalizare si infrastructura moderna

- 4.7 Relatia dintre cetatean si instanta
- 4.8 Relevanta modelului danez pentru Romania
- 4.9 Concluzie Capitolul 4

5. Diferente structurale Romania – Danemarca si directiile de convergenta

- 5.1 Arhitectura institutionala – fragmentare vs simplitate
- 5.2 Administratie – judecatorii din Romania vs model managerial danez
- 5.3 Salarizare – complexitate absurda vs simplitate totala
- 5.4 Pensii – privilegiu exceptional vs contributivitate echitabila
- 5.5 Recrutarea magistratilor – INM restrictiv vs acces diversificat
- 5.6 Performanta – necunoscuta vs masurata strict
- 5.7 Digitalizare – fragmentare vs sistem unitar
- 5.8 Increderea publica – scazuta vs ridicata
- 5.9 Diferenta culturala institutionala
- 5.10 Directiile de convergenta Romania – Danemarca
- 5.11 Concluzie Capitolul 5

6. Viziunea de reforma si principiile noului sistem judiciar

- 6.1 Principiul separarii administratiei de functia de judecata
- 6.2 Principiul salarizarii transparente, fara sporuri artificiale
- 6.3 Principiul responsabilitatii institutionale prin KPI
- 6.4 Principiul accesului diversificat in profesie
- 6.5 Principiul digitalizarii integrale
- 6.6 Principiul echilibrului fiscal si al sustenabilitatii
- 6.7 Principiul centrarii pe cetatean
- 6.8 Sinteza principiilor
- 6.9 Principiul non-interferentei politice
- 6.10 Reconfigurarea Inspecției Judiciare ca mecanism disciplinar credibil si independent
- 6.11 Concluzie Capitolul 6

7. Noua arhitectura institutionala a sistemului judiciar

- 7.1 Definirea obiectivelor arhitecturii judiciare moderne
- 7.2 Structura propusa pentru instantele romanesti
- 7.3 Parchete reorganizate in oglinda cu instantele
- 7.4 Eliminarea instantelor mici subcritice
- 7.5 Sectii specializate – cheia calitatii
- 7.6 Redistribuirea digitala a cauzelor
- 7.7 Eliminarea rolului administrativ al judecatorilor
- 7.8 Arhitectura institutionala finala propusa
- 7.9 Cum arata un dosar tipic
- 7.10 Concluzie Capitolul 7

8. Administratia Nationala a Instantelor (ANIR) – motorul reformei

- 8.1 Rolul fundamental al ANIR
- 8.2 Atributiile ANIR
- 8.3 Structura ANIR
- 8.4 Beneficiile ANIR
- 8.5 Riscuri si mitigare

[8.6 Relatia ANIR – Ministerul Justitiei – Parlament](#)

[8.7 Clauza de neinterferenta jurisdictionala](#)

[8.8 Concluzie Capitolul 8](#)

[9. Reforma resurselor umane: INM, lateral entry, personal auxiliar](#)

[9.1 Reformarea INM \(Institutul National al Magistraturii\)](#)

[9.2 Introducerea rutei de acces lateral \(lateral entry\)](#)

[9.3 Reforma grefierilor si personalului auxiliar](#)

[9.4 Crearea rolurilor moderne in parchete si instante](#)

[9.5 Concluzie Capitolul 9](#)

[10. Reforma salarizarii](#)

[10.1 Eliminarea tuturor sporurilor artificiale](#)

[10.1.1 Sporuri universale, acordate indiferent de realitate](#)

[10.1.2 Indemnizatia de doctorat – bonus garantat, neimpozabil](#)

[10.1.3 Indemnizatia de hrana – doua salarii minime brute pe an](#)

[10.1.4 Drepturi neimpozabile pentru transport si deplasari](#)

[10.1.5 Compensarea chiriei – plafon stabilit de institutii interne](#)

[10.2 Introducerea unui salariu fix clar si previzibil - Cum se formeaza venitul real al unui magistrat \(exemple reale din CAB\)](#)

[10.2.1 Schema salariala curenta:](#)

[10.2.2 Noua schema salariala:](#)

[10.2.3 Ancorare europeana](#)

[10.3 Transparenta totala - De ce sistemul actual de salarizare este nesustenabil?](#)

[10.4 Beneficii](#)

[10.5 Concluzie Capitolul 10](#)

[11. Reforma pensiilor](#)

[11.1 Principiile noii reforme](#)

[11.2 Noua formula de calcul](#)

[11.3 Varsta de pensionare](#)

[11.4 Eliminarea pensiilor ce nu sunt ancorate economic](#)

[11.6 Regim tranzitoriu si protectia increderii legitime](#)

[11.6 Concluzie Capitolul 11](#)

[12. Noua harta judiciara](#)

[12.3 Rezultatele reformei](#)

[13. Digitalizare si infrastructura](#)

[13.1 Dosarul electronic national](#)

[13.2 Sistem unic de management al cauzelor \(CMS\)](#)

[13.3 Videoconferinta obligatorie](#)

[13.4 Infrastructura fizica modernizata](#)

[14. KPI si performanta - ca instrument de management, nu de presiune](#)

[14.1 KPI obligatorii](#)

[14.2 Publicare lunara](#)

[14.3 Consecinte](#)

[14.4 Concluzie Capitolul 14](#)

[15. Plan de implementare \(10 ani\)](#)

[15.1 Faza 1 \(ani 1–2\)](#)

[15.2 Faza 2 \(ani 3–5\)](#)

[15.3 Faza 3 \(ani 6–10\)](#)

[16. Resurse necesare](#)

[17. Impactul reformei](#)

[18. Concluzie](#)

[19. Sinteza](#)

1. Introducere – De ce avem nevoie de reforma profunda

Justitia este unul dintre cele trei piloni ai unui stat modern. In Romania, insa, acest pilon functioneaza intr-o forma care nu mai corespunde nici nevoilor societatii, nici realitatilor economice, nici standardelor europene la care aspiram.

Avem magistrati profesioniști, avem instante care își fac treaba în condiții dificile, avem exemple solide de integritate. Dar sistemul, ca ansamblu, nu livrează coerent, predictibil și transparent. Nu pentru că oamenii ar fi problema, ci pentru că arhitectura instituțională și mecanismele de funcționare sunt concepute într-un mod care blochează progresul.

Reforma nu înseamnă atac la justiție. Reforma înseamnă reconstrucție logică într-un mod care:

- protejează independența reală;
- reduce privilegiile nejustificate;
- crește eficiența;
- îmbunătățește calitatea actului de justiție;
- aduce sistemul la nivelul de stabilitate și seriozitate din alte țări Europene.

1.1 Principalele probleme structurale

1. Independența este confundată cu excepția de la reguli.

Independența justiției este o valoare fundamentală. Dar în România, independența a fost interpretată de multe ori ca autonomie totală în salarizare, carieră, pensii și bonusuri. Această interpretare a generat dezechilibre majore între puterile statului și a creat un fenomen unic în UE: corp profesional care își poate influența singur veniturile.

2. Sistemul de salarizare este opac si fracturat.

Sute de categorii de sporuri, indemnizatii, diurne si exceptii transforma salarizarea intr-un mecanism greu de inteles si foarte usor de manipulat. Sporuri pentru confidentialitate, risc, suprasolicitare, conditii speciale, indemnizatii de rezidenta sau diurne acordate fara legatura cu deplasarea reala — toate acestea creeaza un sistem artificial, lipsit de logica functionala si imposibil de aparat in fata publicului.

3. Pensia de serviciu a devenit un privilegiu extrem.

Retragerea la 50-52 de ani, cu pensii ce pot depasi 20.000 lei pe luna, nu este sustenabila fiscal si nici justificabila moral intr-o economie in care majoritatea contributiilor vin de la salarii mult mai mici si dintr-un mediu privat fragil.

4. Intrarea in sistem este inchisa si rigida.

INM are monopol inflexibil asupra recrutarii. Criteriile sunt extrem de restrictive, accentul este exagerat pus pe teorie, iar sistemul respinge constant profesionisti din mediul juridic care ar aduce expertiza practica.

Rezultatul: deficit enorm de personal, dar fara vointa reala de a largi accesul.

5. Administrarea instantelor este fragmentata si ineficienta.

Nu exista o structura nationala unica care sa gestioneze resursele instantelor. Fiecare instanta sau parchet isi rezolva singur infrastructura, IT-ul, logistica, digitalizarea. Rezultatul este haos administrativ, costuri mari si lipsa de standardizare.

6. Lipsa unor indicatori reali de performanta.

Durata proceselor, transparenta solutionarilor, gestionarea dosarelor — toate acestea variaza enorm de la o instanta la alta, fara un sistem coerent de masurare si responsabilizare. Performanta individuala nu este recompensata, iar neperformanta nu este corect tratata.

1.2 Comparatia cu Danemarca

Danemarca nu este doar un model de transparenta, ci si unul de simplitate institutionala. Acolo, justitia functioneaza pe baza unor principii clare:

- administratia instantelor este separata de corpul magistratilor;
- instantelor li se asigura resurse fara a depinde de politic si fara a decide singure bugete si sporuri;
- magistratii sunt bine platiti, dar fara sporuri artificiale si fara pensii de serviciu;
- recrutarea este deschisa si diversificata;
- performanta este masurata, raportata si corectata constant;
- relatia cu cetateanul este centrata pe accesibilitate si rapiditate.

Romania poate adopta aceste principii. Nu exista impedimente constitutionale serioase. Exista doar rezistenta institutionala si lipsa unei viziuni integrate.

1.3 De ce este momentul potrivit pentru aceasta reforma

Presiunea fiscala este imensa. Sistemul actual nu mai poate fi finantat fara a sacrifica alte sectoare publice: sanatate, educatie, infrastructura.

Societatea cere schimbare. Increderea in justitie este scazuta, iar scandalurile privind sporurile si pensiile de serviciu au afectat imaginea sistemului.

Tehnologia permite restructurarea administratiei judiciare intr-un mod mult mai eficient decat acum 15 ani.

Exemplele europene (Danemarca, Suedia, Olanda) demonstreaza ca independenta reala si responsabilitatea nu sunt contradictorii, ci complementare.

1.4 Scopul acestui document

Acest document propune o reforma profunda, structurala, pragmatica, inspirata din modelul danez, dar adaptata Romaniei. El include:

- o analiza clara a problemelor actuale;
- o arhitectura institutionala alternativa;
- un model de salarizare transparent si echitabil;
- un sistem de pensii realist si sustenabil;
- o strategie de recrutare moderna;
- un plan de implementare pe 10 ani;
- mecanisme de transparenta si responsabilizare.

Reforma nu este o pedeapsa pentru sistemul judiciar.

Reforma este singura cale prin care justitia isi poate recapata prestigiul si increderea cetatenilor.

Aceasta propunere nu vizeaza diminuarea independentei justitiei, ci separarea clara intre functia de judecata si administrarea resurselor. Judecatorii raman independenti in solutii; administratia devine profesionista si responsabila.

1.5 Garantiile institutionale ale reformei

Reforma propusa este construita pe garantii institutionale explicite, menite sa previna orice forma de interferenta politica sau administrativa in actul de judecata.

In mod explicit:

- Nicio structura administrativa nu poate interveni in repartizarea aleatorie a cauzelor;
- Nicio structura administrativa nu poate evalua continutul solutiilor;
- Nicio structura administrativa nu poate influenta cariera magistratilor;
- Nicio politica publica nu poate produce efecte retroactive asupra drepturilor castigate.

Administrarea resurselor si independenta jurisdictionala sunt tratate ca functii distincte, cu mecanisme de control separate.

Reforma respecta jurisprudenta Curtii Constitutionale privind independenta justitiei si separatia puterilor, fiind limitata strict la organizare administrativa, salarizare si management public.

2. Radiografia sistemului judiciar romanesc

Acest capitol ofera o analiza profunda a modului in care este organizat, administrat si functioneaza sistemul judiciar romanesc in prezent. Scopul sau este sa identifice cu precizie problemele structurale si operationale care fac imposibila eficienta, coerenta si responsabilitatea sistemului, inainte de a propune solutii inspirate din modelul danez.

Romania are, formal, o arhitectura judiciara moderna, bazata pe ierarhii clare si principii europene. In realitate, insa, sistemul se afla intr-un blocaj functional profund, cauzat de fragmentare, privilegii istorice, lipsa de transparenta, lipsa de management profesionist si o cultura institutionala defensiva.

2.1 Structura instantelor – un sistem supradimensionat si ineficient

Romania mentine o harta judiciara masiva, mostenita partial din perioada comunista, partial extinsa artificial dupa 1990. Structura include:

- peste 180 judecatorii
- 42 tribunale
- 15 curti de apel
- 1 Inalta Curte de Casatie si Justitie
- instante militare
- instante specializate (comerciale, de familie etc.)

Probleme generate de aceasta structura:

1. Fragmentare excesiva

Un numar mare de unitati mici produce:

- consum disproportionat de resurse
- imposibilitatea scalarii administrative
- lipsa standardizarii procedurilor
- costuri ridicate cu infrastructura si personal

2. Diferente mari de volum intre instante

Exista judecatorii cu zeci de mii de cauze anual si altele cu doar cateva mii.
Aceasta dezechilibrare rupe orice logica de management performant.

3. Personal insuficient si neuniform distribuit

Sistemul are deficit de magistrati, dar mai grav este faptul ca:

- instantele supraaglomerate sunt subfinantate
- instantele cu volum mic raman cu personal necorespunzator dimensionat

4. Instante specializate prea putine si prea slabe

Sistemul nu are suficiente:

- sectii comerciale solide
- sectii fiscale performante
- sectii dedicate familiei sau litigiilor de munca

Comparativ cu Danemarca, Romania judeca aproape orice litigiu in acelasi tip de instanta, ceea ce scade calitatea.

2.2 Structura Parchetelor – între supra-centralizare și suprasarcină

Ministerul Public este organizat pe aceeași schemă:

- Parchetul de pe lângă ICCJ
- 15 Parchete de pe lângă Curți de Apel
- 42 Parchete de pe lângă Tribunale
- Parchete locale

Probleme cheie:

1. Număr insuficient de procurori. Procurorii români gestionează un volum imens de dosare, în special:

- infracțiuni mici
- plângeri administrative
- litigii minore

Acestea ar trebui scoase din zona penală și trecute în contravențional administrativ, ca în Danemarca.

2. Dependenta de poliție

Poliția are propriile probleme structurale și nu are suficienți ofițeri specializați pentru anchete complexe.

3. Fragmentare instituțională

Structurile mici și medii nu au resurse pentru:

- digitalizare
- specialiști IT
- analiști financiari
- expertiză tehnică

2.3 Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) – un centru de putere nebalansat

CSM este, teoretic, garantul independenței justiției. În practică:

1. Are control aproape total asupra carierei magistratilor

- recrutare
- promovare

- disciplinare
- evaluare

Aceasta concentrare creeaza o structura de autoprotectie in care corpul se protejeaza pe sine.

2. Functioneaza ca sindicat, nu ca institut de echilibru

Reactiile sale publice sunt aproape exclusiv defensive:

- respinge critica publica
- denunta orice discutie despre salarizare
- eticheteaza analiza drept atac

3. Control excesiv asupra Inspectiei Judiciare

Inspectia Judiciara ar trebui sa fie un organism neutru, profesionist. In realitate:

- este influentata de dinamica interna a CSM
- are eficienta redusa in disciplinarea magistratilor

4. Lipsa de raportare catre public

CSM nu publica:

- indicatori de performanta
- rapoarte de imbunatatire ci doar rapoarte de tipul "aceasta este situatia"
- evaluari obiective ale instantelor

2.4 Rolul INM – un mecanism de acces restrictiv si rigid

INM este poarta principala de intrare in magistratura.

Probleme majore:

1. Acces extrem de limitat

Rata de admitere extrem de mici.

Dezechilibru:

- mii de candidati
- zeci de locuri

2. Accent EXAGERAT pe teorie

Examenenele nu masoara:

- inteligenta practica

- capacitatea de evaluare
- echilibrul psihologic
- aptitudinile reale pentru profesie

3. Blocarea expertilor cu experienta

Avocati cu 10-20 ani experienta nu pot intra usor in sistem.
Aceasta blocheaza diversitatea profesionala.

4. Deficit artificial de personal

Deoarece intrarea este limitata, sistemul poate mereu spune:

- suntem supraincarcati
- avem nevoie de salarii mai mari (de parca salarii cu mult peste echilibrul social si economic face ca ziua sa fie de 30h)
- nu avem suficient personal

Este un mecanism de legitimare a privilegiilor.

2.5 Salarizarea actuala – cel mai complicat sistem din UE

Romania are unul dintre cele mai distorsionate regimuri salariale pentru magistrati.

Componente:

- salariu de baza
- zeci de tipuri de sporuri
- indemnizatii
- diurne
- compensatii speciale
- indexari duble sau triple

Probleme fundamentale:

1. Sporurile sunt vagi si nelegate de performanta
 2. Sporurile intra in pensii, crescand exploziv costurile
 3. Sistemul permite interpretari divergente, ceea ce duce la procese
 4. Nu exista plafonare reala
 5. Nu exista standardizare intre instante similare
-

2.6 Pensile de serviciu – regim exceptional fara echivalent functional in UE si nesustenabil

Probleme:

1. Varsta foarte mica de pensionare

50-52 ani

Comparatie: Danemarca - 65+ ani. (aceeasi conditii de pensionare precum restul cetatenilor)

2. Calcul pe baza ultimului salariu brut

Inclusiv sporurile artificiale.

3. Valori disproportionale

De 5-10 ori mai mari decat pensia medie contributiva de stat in Romania.

4. Impact bugetar enorm

Zeci de miliarde RON pe termen lung.

2.7 Auto-judecarea propriilor drepturi salariale

Aceasta este cea mai grava anomalie.

Magistratii:

- dau statul in judecata
- reclama sporuri eliminate sau neacordate
- procesele sunt judecate de alti magistrati
- castiga aproape toate litigiile in functie de interpretarea discretionara a magistratilor ce judeca

Aceasta incalca:

- separatia puterilor
- logica administrarii salariale
- principiile de conflict de interese

Rezultat:

- s-au acordat sume de peste 1.13 miliarde euro
-

2.8 Lipsa performantei masurabile

Nu exista:

- durata medie pe tip de cauze
- standard de redactare
- evaluare reala a calitatii solutiilor
- comparatie intre instante

Consecinta:

- sistemul nu are responsabilitate
 - nu exista presiune pentru imbunatatire
 - nu se poate implementa management modern
-

2.9 Concluzie Capitolului 2

Sistemul judiciar romanesc este:

- prea mare
- prea fragmentat
- administrat haotic
- supraincarcat artificial
- lipsit de transparenta
- blocat in privilegii
- fara cultura de performanta
- fara mecanisme de responsabilitate

Reforma profunda este inevitabila.

3. Probleme sistemice care blocheaza functionalitatea

Pentru a reconstrui justitia, trebuie intai inteleasa corect structura disfunctionala a sistemului actual. Romania nu are o problema cu lipsa legilor sau lipsa magistratilor competenti. Are o problema cu arhitectura de putere, cultura institutionala, mecanismele salariale, lipsa responsabilitatii si lipsa oricarui cadru de performanta.

Acest capitol descrie, in detaliu, toate blocajele majore.

3.1 Cultura privilegiilor si a exceptionalismului

Independenta justitiei este fundamentala.

Dar in Romania, independenta a fost reinterpretata in mod abuziv ca:

- exceptie de la control administrativ
- exceptie de la regulile salarizarii unice
- exceptie de la responsabilitate
- exceptie de la evaluare
- exceptie de la varsta normala de pensionare
- exceptie de la structuri de audit

Aceasta cultura a generat:

- o perceptie interna ca sistemul nu poate fi criticat
- o atitudine defensiva fata de reforme
- rezistenta institutionala masiva atunci cand se propune schimbarea

In Danemarca, independenta inseamna:

- judecatorii nu sunt influentati politic
 - judecatorii nu administreaza bani
 - judecatorii nu isi decid singuri salariile
 - judecatorii nu isi aproba singuri sporurile
 - judecatorii nu isi judeca propriile litigii
-

3.2 Sistemul de sporuri – mecanism paralel de crestere a salariilor

Romania are unul dintre cele mai complicate si opace sisteme de sporuri juridice din UE.

Principalele categorii de sporuri:

- spor de confidentialitate, acordat universal desi confidentialitatea este o obligatie legala inerenta functiei.
- spor de risc
- spor neuropsihic
- spor pentru conditii vatamatoare
- spor de suprasolicitare
- spor de inconfort
- indemnizatii de sedinta

- diurne nejustificate
- indexari automate

Probleme majore:

1. Nu exista legatura cu performanta.

Un magistrat poate primi sporuri indiferent de:

- numarul de dosare solutionate
- calitatea solutiilor
- eficienta redactarii

2. Sporurile cresc artificial baza de calcul pentru pensie.

Astfel, pensiile devin nejustificat de mari.

3. Sporurile sunt folosite pentru egalizare la maxim.

Magistratii au dat statul in judecata invocand ca:

- daca un judecator primeste un spor de 40%, toti trebuie sa il primeasca
- daca o instanta acorda un spor, toate trebuie sa il acorde

4. Sporurile sunt folosite ca instrument de negociere politica.

Orice incercare de reforma este etichetata drept:

- atac la independenta
- atac la statul de drept
- stigmatizare a magistratilor

3.3 Pensiile de serviciu – un sistem financiar nesustenabil

Pensiile de serviciu ale magistratilor sunt complet iesite din logica europeana.

Caracteristici:

- se acorda dupa 25 ani vechime
- varsta efectiva de pensionare: 50-52 ani
- quantumul pensiei depaseste adesea 18.000-22.000 lei
- se calculeaza la ultimul salariu brut, incluzand sporurile
- statul plateste un procent urias din contributii inexistente

Probleme:

1. Lipsa sustenabilitatii fiscale

In urmatoorii 20 ani, costul pensiilor de serviciu va depasi 20 miliarde lei.

2. Dezechilibru social profund

Un cetatean obisnuit contribuie 35-40 ani.

Un magistrat contribuie efectiv 20-25 ani, dar primeste pensii de 5-10 ori mai mari decat pensiile publice de stat contributive

3. Lipsa stimulentei pentru ramanerea in sistem

Magistratii se pensioneaza imediat ce pot, nu cand sistemul are nevoie.

4. Tensiune institutionala in raport cu alte profesii publice

- medici
- profesori
- armata
- politie
- functionari publici

Nicio alta categorie nu beneficiaza de privilegiu ce este la un nivel similar de rupere de realitatea sociala si economica.

3.4 Litigiile salariale auto-judecate – distorsiune fara precedent in UE

Acesta este elementul cel mai toxic al sistemului.

Magistratii au descoperit dupa 2000 ca pot:

1. da statul in judecata pentru sporuri neacordate
2. primi decizii favorabile de la colegi magistrati
3. forta statul sa plateasca retroactiv
4. aplica principiul egalizarii la maxim (nu la medie)

Prin aceste mecanisme:

1. S-au acordat cresteri de 25-40% retroactiv.
2. S-au acordat sume compensatorii neprevazute in nicio lege.
3. S-a creat precedentul ca magistratii isi pot stabili singuri veniturile ilegal prin acordarea de la sine putere a unor sporuri eliminate prin lege.

Aceasta este o anomalie fara echivalent in UE.

De ce este posibil in Romania?

- lipsa mecanismelor de conflict de interese
- cadrul legal ambiguu
- CSM nu a intervenit
- Guvernul nu a contestat sistematic
- Parlamentul nu a clarificat legislatia

Rezultat total estimat:

peste 1.13 miliarde euro platiti magistratilor prin procese.

3.5 Lipsa managementului profesional si a administratiei centralizate

In prezent, fiecare instanta:

- isi administreaza propria cladire
- isi gestioneaza propriul buget (prin presedinte de instanta)
- isi organizeaza propriul IT
- isi angajeaza personal auxiliar

Aceasta este o configuratie administrativ nefunctionala.

Probleme majore:

- presedintii de instante nu sunt manageri
- nu exista standardizare IT
- nu exista optimizare bugetara
- fiecare instanta face achizitii separate
- costuri mult mai mari decat in sisteme nordice
- lipsa de responsabilitate institutionala

Danemarca are o singura institutie centrala:
Danish Court Administration.

3.6 Harta judiciara depasita, cu instante prea multe si prea mici

Romania are una dintre cele mai mari densitati de instante pe cap de locuitor din UE.

Probleme:

- sedii in cladiri improprii
- instante cu volum prea mic
- costuri semnificative de functionare
- lipsa concentrarii expertizei
- imposibilitatea echilibrarii fluxurilor

Danemarca a redus masiv numarul instantelor in 2007, cu rezultate excelente.

3.7 Lipsa indicatorilor de performanta (KPI)

In Romania:

- nu exista standardizare intre instante
- nu exista KPI obligatorii
- nu exista rapoarte publice privind performanta
- evaluarea magistratilor este formala, nu reala

Consecinte:

- amanari repetate
- redactari intarziate cu luni
- diferente uriase intre instante similare
- lipsa responsabilitatii individuale

In Danemarca:

- fiecare instanta are indicatori
 - sunt publici
 - sunt obligatorii
 - sunt legati de management performant
-

3.8 Lipsa digitalizarii si infrastructura precara

Digitalizarea din Romania:

- este neuniforma si neunitara
- depinde de fiecare instanta
- nu exista o platforma nationala unica
- dosarul electronic este partial implementat
- sistemele IT sunt vechi si incompatibile

Danemarca functioneaza complet digital pe lantul judiciar.

3.9 Concluzie Capitolul 3 – de ce nu functioneaza sistemul actual

Sistemul judiciar romanesc este blocat de:

1. cultura privilegiilor
2. sporuri artificiale
3. pensii de serviciu excesive
4. auto-judecarea propriilor drepturi
5. lipsa managementului profesional
6. harta judiciara supradimensionata
7. lipsa KPI
8. lipsa digitalizarii
9. intrare in sistem blocata (INM)
10. pastrarea unui cadru institutional opac

Este un sistem proiectat sa:

- consume resurse, nu sa livreze performanta;
 - protejeze corpul, nu interesul public;
 - blocheze schimbarea, nu sa o faciliteze.
-

Modelul danez reprezinta una dintre cele mai coerente, moderne si eficiente arhitecturi judiciare din Europa. Este un sistem construit pe simplitate, profesionalism administrativ si responsabilitate publica. Ceea ce il diferentiaza fundamental de Romania nu este doar structura in sine, ci filosofia institutionala care sta la baza tuturor proceselor.

Acest capitol analizeaza in detaliu elementele definitorii ale sistemului danez si identifica acele mecanisme care pot fi adaptate in Romania.

4. Modelul danez: arhitectura institutionala, valori si mecanisme de functionare

4.1 Principiile fundamentale ale sistemului danez

Danish Courts System functioneaza pe cinci valori esentiale:

1. Independenta reala, nu privilegiata

Independenta inseamna:

- lipsa influentei politice in solutii
- protectie impotriva presiunilor externe
- garantii functionale minime pentru stabilitate

Independenta NU inseamna:

- control asupra propriilor salarii
- autonomie administrativa absoluta
- imunitate fata de evaluare
- privilegii salariale sau statutare

2. Profesionalizarea administratiei judiciare

Judecatorii nu gestioneaza:

- bugete
- cladiri
- infrastructura
- IT
- personal auxiliar

Exista o institutie distincta, administrata profesionist.

3. Salarizare de durata clara, fara sporuri

Danemarca nu foloseste:

- spor de confidentialitate, acordat universal deoarece confidentialitatea este o obligatie legala inerenta functiei
- sporuri de risc
- sporuri pentru conditii vătămătoare
- suplimente ad hoc

Magistratii primesc **un salariu fix**, previzibil, integrat intr-o schema unica pentru functionarii publici. Sporurile sunt temporare si limitate pentru situatiile exceptionale si neprevazuta... NU a celor sistemice.

4. Responsabilitate si performanta

Toate instantele au indicatori de performanta publici:

- durata de solutionare a dosarelor
- numarul de amanari
- termene medii de redactare
- incarcatura per judecator

Acesti indicatori sunt:

- monitorizati lunar
- raportati anual
- utilizati pentru alocarea resurselor

5. Transparenta fata de cetatean

Tot ce tine de justitie este public:

- organizarea interna
- bugete
- performanta
- raportari anuale
- metodologii

Transparenta ridicata = incredere ridicata.

4.2 Structura instantelor daneze

Reforma daneza din 2007 a redus drastic fragmentarea.

Nivel 1 – 24 instante districtuale

Ele acopera intreaga tara, cu competente largi si echipe solide.

Avantaje:

- personal suficient
- infrastructura moderna
- expertiza uniforma
- management profesional

Nivel 2 – 2 Curți de Apel

- Eastern High Court
- Western High Court

Apelează deciziile instanțelor districtuale.

Nivel 3 – Curtea Supremă

Rol:

- stabilirea jurisprudenței
- asigurarea coerenței naționale

Nu are rol de a examina orice litigiu, ci doar cauzele cu importanță sistemică.

4.3 Danish Court Administration (Domstolsstyrelsen)

Această instituție este cheia succesului sistemului danez.

Roluri principale:

- gestionează tot ce este administrativ
- asigură infrastructura fizică și digitală
- gestionează personalul auxiliar
- elaborează standardele de performanță
- colectează statistici și indicatori
- optimizează resursele financiare
- coordonează investițiile

Compoziția board-ului:

- 4 judecatori
- 3 specialiști în management
- 2 specialiști financiari
- 1 specialist IT/Digital
- 1 reprezentant al societății civile

Judecătorii NU sunt majoritari.

Aceasta este diferența fundamentală față de cea din România.

4.4 Salarizare simplificata si predictibila

Danemarca foloseste:

- o schema unica de salarizare pentru tot sectorul public
- grile clare
- evolutie automata in functie de vechime
- fara sporuri disparate
- fara compensatii absurde

Magistratii sunt bine platiti, dar nu privilegiati.

Prin contrast, Romania foloseste:

- peste 15 tipuri de sporuri
- indemnizatii variabile
- litigii repetate pentru cresterea veniturilor

Rezultat: un sistem opac, nesustenabil si tensionat social.

4.5 Sistemul de evaluare si performanta

Fiecare instanta daneza are KPI standard:

- durata medie a solutionarii pe tip de cauza
- incarcatura medie pe judecator
- numarul de amanari
- rata de finalizare
- termene de redactare

Acesti indicatori sunt:

- monitorizati de Administratia Instantelor
 - folositi pentru managementul resurselor
 - publici, accesibili tuturor cetatenilor
-

4.6 Digitalizare si infrastructura moderna

Danemarca este unul dintre liderii mondiali in digitalizare judiciara.

Exemple de functionalitati:

- dosar 100% electronic
- depunere online a tuturor documentelor

- semnături digitale
 - acces electronic pentru avocați și parti
 - sistem unic de management al dosarelor
 - infrastructura modernă în toate instanțele
-

4.7 Relatia dintre cetatean și instanța

În Danemarca, justiția este construită pentru cetățean, nu pentru corpul profesional.

Principii:

- simplitate procedurală
- transparență totală
- efectivitate și rapiditate
- costuri de acces foarte mici

Cetățeanul danez are încredere în justiție pentru că:

- sistemul este stabil
 - deciziile sunt clare
 - procedurile sunt previzibile
 - instanțele sunt profesioniști administrați
-

4.8 Relevanța modelului danez pentru România

Modelul danez poate fi adaptat în România pentru că:

- este construit pe valori europene comune
- are ca obiectiv eficiența, nu privilegiul
- separă clar rolul judiciar de cel administrativ
- are o structură logică și scalabilă
- elimină sporurile și privilegiile
- pune accent pe responsabilitate
- utilizează măsuri clare ale performanței

România nu trebuie să copieze Danemarca identic, dar poate adopta:

1. arhitectura instituțională simplificată
2. administrația profesionalizată
3. salarizare predictibilă
4. KPI obligatorii
5. digitalizare masivă
6. transparență totală

4.9 Concluzie Capitolul 4

Modelul danez demonstreaza ca:

- justitia poate fi independenta fara a fi privilegiata
- eficienta nu este incompatibila cu independenta
- administratia nu trebuie realizata de magistrati
- performanta poate fi masurata si imbunatatita
- sistemul poate functiona impecabil cu costuri moderate

Romania are nevoie de o reforma profunda nu pentru a pedepsi magistratii, ci pentru a construi un sistem centrat pe cetatean, nu pe corpul profesional.

De aceea, propunerea nu copiaza mecanic modelul danez, ci ii adopta principiile institutionale.

5. Diferente structurale Romania – Danemarca si directiile de convergenta

Pentru a reforma sistemul judiciar romanesc, trebuie intelese nu doar deficientele interne, ci si distantele reale fata de un model functional precum cel danez. Romania nu porneste de la acelasi nivel institutional, cultural sau economic, insa poate adopta principii si structuri care au functionat in tarile nordice.

Acest capitol prezinta o comparatie detaliata intre cele doua sisteme, folosind indicatori institutionali, operationali, financiari si culturali. Scopul este de a fundamenta directiile de reforma prezentate in capitolele urmatoare.

Dimensiune	Romania	Danemarca
Administratie	fragmentata	centralizata, profesionalizata
Salarii	complicate, cu sporuri	simple, fara sporuri
Pensii	de serviciu “speciale”	contributive
Recrutare	restrictiva	diversificata
KPI	inexistenti	obligatorii

Harta	supradimensionata	compacta
Incredere	scazuta	ridicat

5.1 Arhitectura institutionala – fragmentare vs simplitate

Romania:

- 180+ judecatorii
- 42 tribunale
- 15 curti de apel
- structuri paralele (militare, specializate)
- parchete organizate in oglinda
- administratii separate pentru aproape fiecare instanta

Probleme:

- costuri gigantice
- lipsa scalabilitatii
- diferente mari de volum de dosare
- imposibilitate de standardizare
- management administrativ ineficient

Danemarca:

- 24 curti districtuale
- 2 curti de apel
- 1 curte suprema
- administratie unica pentru toate instantele

Consecinte:

- eficienta operationala
- control perfect al resurselor
- calitate uniforma
- costuri reduse
- adaptare rapida la volume de lucru

Concluzie:

Romania are **de trei ori mai multe instante decat ar fi necesar** pentru populatia si volumul sau de cauze.

5.2 Administratie – judecatorii din Romania vs model managerial danez

Romania:

Judecatorii si presedintii instantelor se ocupa de:

- administrarea cladirilor
- bugete
- achizitii publice
- resurse umane auxiliare
- IT si digitalizare
- relatii institutionale

Aceasta este un construct administrativ nefunctional, pentru ca:

- judecatorii nu sunt formati sa fie manageri
- administratia consuma timp care ar trebui dedicat deciziilor
- apar dezorganizare, risipa, achizitii ineficiente

Danemarca:

Toata administratia este gestionata de **Danish Court Administration**.

Beneficii:

- judecatorii judeca, nu administreaza
- profesionisti gestioneaza bugetele si resursele
- eficienta foarte ridicata
- costuri administrative mici
- investitii strategice, nu haotice

Concluzie:

Romania trebuie sa introduca o **administratie unica nationala**, altfel nicio reforma nu poate reusi.

5.3 Salarizare – complexitate absurda vs simplitate totala

Romania:

Sistemul salarial include:

- salariu baza
- spor de confidentialitate, acordat universal desi confidentialitatea este o obligatie legala inerenta functiei
- spor de risc
- spor neuropsihic
- spor pentru conditii vatamatoare
- spor anticoruptie
- spor suprasolicitare
- spor conditii grele
- diurne permanente
- indexari multiple

Probleme:

- opacitate totala
- litigii fara sfarsit
- baza de calcul pentru pensie artificial umflata
- costuri urias de mari

Danemarca:

- salariu fix anual
- zero sporuri nejustificate
- transparent total
- corelare cu salariile din sectorul public

Concluzie:

Romania trebuie să elimine complet sistemul de sporuri și să introducă o schemă unica, previzibilă.

5.4 Pensii – privilegiu exceptional vs contributivitate echitabila

Romania:

- pensionare la 50-52 ani
- pensii calculate la ultimul salariu brut
- includere a sporurilor in baza de calcul
- cost fiscal urias

- dezechilibru profund fata de restul populatiei

Danemarca:

- varsta normala de pensionare: 65+ ani
- sistem contributiv
- pensie proportionala cu veniturile reale
- zero exceptii pentru magistrati

Concluzie:

Romania trebuie sa treaca la:

- contributivitate reala
 - plafonare
 - eliminarea sporurilor din baza de calcul
 - cresterea treptata a varstei de pensionare
-

5.5 Recrutarea magistratilor – INM restrictiv vs acces diversificat

Romania:

- acces limitat prin INM
- examen excesiv de teoretic
- deficit artificial de personal
- blocarea intrarii profesionistilor (avocati, notari, juristi)

Danemarca:

- recrutare diversificata
- accent pe experienta profesionala
- intrare laterala deschisa
- pregatire practica solida

Concluzie:

Romania trebuie sa creeze rute multiple de acces si sa reduca monopolul INM.

5.6 Performanta – necunoscuta vs masurata strict

Romania:

- nu exista KPI obligatorii
- evaluarea este formala
- nu exista audit extern functional
- instantele nu sunt comparate

Danemarca:

- KPI clar definiti
- rapoarte publice
- management pe baza de date
- evaluare reala si consecinte clare

Concluzie:

Transparencya si masurarea performantei sunt fundamentale.

5.7 Digitalizare – fragmentare vs sistem unitar

Romania:

- sistemele IT sunt diferite pe fiecare instanta
- dosarul electronic este partial
- securitate precara
- lipsa unui sistem unitar de management

Danemarca:

- dosar 100% electronic
- sistem unic national
- costuri reduse
- acces complet pentru parti

Concluzie:

Romania are nevoie de o platforma unica nationala administrata central.

5.8 Increderea publica – scazuta vs ridicata

Romania:

- incredere sub 40%
- perceptie de opacitate
- scandaluri privind privilegii
- amanari si durate excesive

Danemarca:

- incredere peste 75%
- transparenta totala
- responsabilitate constanta

Concluzie:

Reforma trebuie sa vizeze restabilirea increderii.

5.9 Diferenta culturala institutionala

Romania:

Cultura defensiva:

- rezistenta la reforma
- justificarea privilegiilor
- auto-protectie corporatista

Danemarca:

Cultura orientata spre cetatean:

- responsabilitate
- eficienta
- colaborare
- transparenta

Concluzie:

O reforma reala trebuie sa schimbe si cultura institutionala, nu doar structura formala.

5.10 Directiile de convergenta Romania – Danemarca

Pentru a evolua spre modelul danez, Romania trebuie sa actioneze in 5 directii fundamentale:

1. Reducerea fragmentarii institutionale

- comasarea instantelor
- reducerea numarului de curti de apel
- harta judiciara coerenta

2. Administratie unica nationala

- eliminarea rolului administrativ al magistratilor
- profesionalizarea managementului

3. Salarizare simpla, fara sporuri

- salarii competitive
- previzibilitate
- reducerea conflictelor salariale

4. Reforma resurselor umane

- lateral entry
- modernizarea INM
- cresterea personalului auxiliar

5. Transparenta si KPI

- masurarea reala a performantei
 - raportare publica lunara
 - audit extern anual
-

5.11 Concluzie Capitolul 5

Romania si Danemarca nu sunt diferite doar ca structura institutionala, ci mai ales ca **filozofie de functionare**. Modelul danez demonstreaza ca justitia poate fi independenta fara privilegii si eficienta fara supra-structuri.

Aceasta comparatie clarifica drumul pe care Romania trebuie sa-l urmeze.

Urmatorul capitol va transforma aceste diferente in **directii concrete de reforma**.

6. Viziunea de reforma si principiile noului sistem judiciar

Reforma justitiei nu poate porni de la masuri punctuale, ci de la **o viziune coerenta asupra sistemului**. Romania are nevoie de o restructurare fundamentala, nu de cosmetizare. Obiectivul nu este un sistem mai scump, ci unul **mai eficient, mai transparent si mai centrat pe cetatean**.

Acest capitol defineste **principiile de baza** care trebuie sa ghideze intregul proces de reforma si arhitectura institutionala viitoare.

6.1 Principiul separarii administratiei de functia de judecata

In Romania, judecatorii gestioneaza:

- bugete
- achizitii
- cladiri
- personal auxiliar
- logistica
- IT

Aceasta este o eroare institutionala grava.

Judecatorii trebuie:

- sa judece
- sa redacteze hotarari
- sa interpreteze legea
- sa aplice jurisprudenta

NU sa administreze.

Modelul danez separa complet:

- functia de judecata (rol strict juridic)
- functia administrativa (rol profesional managerial)

Pentru Romania, aceasta separare trebuie sa fie fundamentul noii arhitecturi.

6.2 Principiul salarizarii transparente, fara sporuri artificiale

Sistemul actual:

- este construit pe multe categorii de sporuri
- produce litigii continue
- umple artificial baza de calcul pentru pensii

Noua viziune presupune:

1. salariu fix clar
2. eliminarea tuturor sporurilor nejustificate
3. transparenta totala
4. raportare publica lunara

Un judecator trebuie sa fie bine platit, dar **nu prin artificii administrative**.

6.3 Principiul responsabilitatii institutionale prin KPI

Judecatorii din Romania functioneaza intr-un sistem fara indicatori reali de performanta.

Reforma trebuie sa introduca:

- durata medie a solutionarii
- durata redactarii
- incarcatura per judecator
- rata de finalizare
- numar de amanari pe dosar
- grad de complexitate al cauzelor
- satisfactia partilor

Acesti indicatori trebuie:

- colectati centralizat
- monitorizati lunar
- publicati integral

Nu ca mecanism de penalizare, ci de **management al calitatii**.

6.4 Principiul accesului diversificat in profesie

INM nu trebuie să rămână singura poartă de intrare.

Romania trebuie sa permita:

- intrare laterala pentru avocati
- intrare laterala pentru notari
- intrare pentru juristi de companii
- intrare pentru profesori universitari de drept

In Danemarca, diversitatea experientei imbunatateste calitatea hotararilor.
Romania trebuie sa adopte acelasi model.

6.5 Principiul digitalizarii integrale

Justitia moderna functioneaza digital.

Romania trebuie sa adopte:

- un dosar electronic real, ca backup in situatii de calamitate, utilizarea formatului fizic.
- un sistem unic national
- semnatura digitala obligatorie
- citatie electronica
- videoconferinte standardizate
- arhiva electronica unificata

Digitalizarea nu este optionala. Este infrastructura critica.

6.6 Principiul echilibrului fiscal si al sustenabilitatii

Reforma NU poate:

- creste costurile bugetare pe termen lung
- perpetua pensii de serviciu in forma actuala
- mentine sporuri artificiale

Trebuie sa:

- reduca costurile per cauza pe termen lung
- maximizeze eficienta resurselor
- elimine risipa institutionala

Un sistem judiciar modern este **sustenabil**, nu asistat permanent de bugetul de stat.

6.7 Principiul centrării pe cetățean

Justiția trebuie să fie:

- accesibilă
- rapidă
- predictibilă
- transparentă

Cetățeanul român trebuie să simtă ca:

- sistemul lucrează pentru el
- nu este amanat la nesfârșit
- hotărârile sunt clare și coerente
- costurile sunt reduse
- procedurile sunt simple

Reforma nu are ca scop confortul corpului profesional, ci **serviciul public**.

6.8 Sinteza principiilor

Noua viziune pentru România se bazează pe următoarele axii:

1. Separarea administrației de judecată (**ANIR**)
 2. Salarizare fără sporuri
 3. Responsabilitate prin KPI
 4. Acces diversificat în profesie
 5. Digitalizare completă
 6. Sustenabilitate fiscală
 7. Serviciu public centrat pe cetățean
-

6.9 Principiul non-interferenței politice

Separarea clară a rolurilor instituționale.

Reforma propusă are la bază un principiu fundamental: **independența actului de judecată este compatibilă cu administrarea profesionistă a sistemului judiciar**, iar cele două trebuie delimitate clar pentru a funcționa eficient.

În modelul propus, rolurile instituționale sunt clar separate și complementare:

- **Judecătorii și procurorii** exercită exclusiv funcția de judecată și urmărire penală, în condiții de independență deplină, fără ingerințe administrative sau bugetare.

- **Administratia Nationala a Instantelor (ANIR)** gestioneaza resursele materiale, umane auxiliare, infrastructura, digitalizarea si raportarea de performanta, fara competente asupra continutului actului de justitie.
- **Ministerul Justitiei** defineste politicile publice in domeniul justitiei, elaboreaza cadrul legislativ si asigura coerenta cu celelalte politici ale statului.
- **Consiliul Superior al Magistraturii** isi concentreaza rolul asupra garantarii independentei magistratilor si gestionarii carierei acestora prin supravegherea implemetarii proceselor obiective de avansare, fara atributii administrative sau bugetare extinse.

Aceasta separare elimina conflictele institutionale, suprapunerile de responsabilitate si confuziile actuale, permitand fiecarui actor sa isi exercite rolul in mod profesionist si responsabil.

6.10 Reconfigurarea Inspectiei Judiciare ca mecanism disciplinar credibil si independent

Reforma propusa nu vizeaza slabirea controlului disciplinar asupra magistratilor, ci **cresterea legitimitatii, impartialitatii si eficientei acestuia**, prin separarea clara dintre administrare, cariera si disciplina.

In forma actuala, Inspectia Judiciara functioneaza ca un corp permanent, cu personal dedicat pe termen lung, relativ decuplat de exercitarea curenta a profesiei de magistrat. Aceasta configuratie genereaza riscuri structurale, recunoscute inclusiv in dezbaterile publice recente: perceptia de selectivitate, vulnerabilitate la capturare institutionala si utilizarea mecanismelor disciplinare pentru a compensa disfunctionalitati de ordin managerial sau organizational.

Experienta comparata, inclusiv a statelor nordice precum Danemarca, arata ca **mecanismele disciplinare sunt mai credibile atunci cand nu sunt exercitate de un corp permanent**, ci de magistrati aflati in mandate temporare, cu revenire ulterioara in corpul profesional. Acest principiu reduce asimetriile de putere, intareste responsabilitatea reciproca si descurajeaza abuzurile, atat din partea celor investigati, cat si a celor care investigheaza.

In acest sens, se propune reorganizarea Inspectiei Judiciare ca **mecanism disciplinar cu mandate limitate**, dupa urmatoarele principii:

- Inspectia Judiciara este compusa din magistrati delegati pentru mandate determinate, prin proceduri transparente si/sau mecanisme de rotatie sau selectie obiectiva;

- Dupa incheierea mandatului, magistratii revin obligatoriu in corpul profesional, fara avantaje de cariera rezultate din activitatea disciplinara;
- Nu se creeaza o cariera permanenta de inspector judiciar, evitandu-se aparitia unei elite disciplinare separate;
- Inpectia Judiciara beneficiaza de suport administrativ, logistic si tehnic din partea Administratiei Nationale a Instantelor (ANIR), exclusiv pentru functionare, fara subordonare functionala fata de ANIR;
- Inpectia Judiciara nu este subordonata Consiliului Superior al Magistraturii si nu este utilizata ca instrument de gestiune administrativa sau de control informal al activitatii instantelor.

Consiliul Superior al Magistraturii isi pastreaza rolul constitutional in gestionarea carierei magistratilor si garantarea independentei justitiei, in timp ce Inpectia Judiciara functioneaza ca **mecanism disciplinar distinct, previzibil si echilibrat**, limitat strict la verificarea abaterilor disciplinare, in conditiile legii.

Aceasta reconfigurare nu presupune modificari constitutionale si nu afecteaza drepturile procesuale ale magistratilor, ci contribuie la consolidarea increderii interne si publice in corectitudinea, proportionalitatea si impartialitatea mecanismelor disciplinare.

6.11 Concluzie Capitolul 6

Reforma sistemului judiciar nu este o problema tehnica, ci una de **model institutional**. Romania trebuie sa renunte la paradigma unui sistem opac, defensiv si privilegiat si sa adopte o paradigma orientata spre eficienta, responsabilitate si cetatean.

7. Noua arhitectura institutionala a sistemului judiciar

Organizarea actuala a sistemului judiciar, asa cum este descrisa inclusiv in prezentarile de specialitate, este rezultatul unei evolutii istorice graduale. Propunerea de fata nu contesta functiile instantelor, ci propune o simplificare administrativa care pastreaza aceleasi garantii jurisdictionale.

Romania are una dintre cele mai complexe si fragmentate arhitecturi judiciare din Europa. Aceasta fragmentare genereaza:

- costuri mari,
- management administrativ haotic,
- diferente de calitate între instanțe,
- încărcatura disproporționată,
- imposibilitatea standardizării,
- ineficiența structurală.

Reforma judiciară reală necesită o **reconstrucție de sus până jos**, după modelul țărilor nordice (Danemarca, Norvegia, Finlanda), unde simplitatea instituțională și administrarea centralizată permit eficiența.

Acest capitol definește arhitectura recomandată pentru România.

7.1 Definirea obiectivelor arhitecturii judiciare moderne

Noua structură trebuie să îndeplinească:

1. **Simplificare instituțională**
Reducerea numărului de instanțe, eliminarea suprapunerilor, consolidarea expertizei.
 2. **Administrare profesionalizată**
Eliminarea sarcinilor administrative de la judecători și parchete.
 3. **Scalabilitate și standardizare**
Aceeși calitate și aceleași proceduri în toate județele.
 4. **Accesibilitate pentru cetățean**
Instanțe puține, dar puternice, ușor de accesat fizic și digital.
 5. **Corelarea cu volumul real de muncă**
Eliminarea instanțelor cu încărcatură foarte mică.
 6. **Flexibilitate operațională**
Redistribuire digitală a cauzelor, evitând încărcarea excesivă în anumite zone.
-

7.2 Structura propusă pentru instanțele românești

România trebuie să treacă de la 180+ instanțe mici și ineficiente la un sistem consolidat, similar Danemarcei, dar adaptat populației României.

A. Nivelul 1 – Judecătorii și Tribunale consolidate (circa 42 - unul per județ + Mun. București)

În loc de 176 de judecatorii și 42 de tribunale actuale, se propune:

- 42 tribunale având judecatoriile ca secții interne cu posibilitatea de apel intern al deciziilor judecătorilor și stabilirea competenței într-un mod mult mai rapid și facil.
- alipirea funcțiilor militare prin secții interne specializate doar unui număr limitat de tribunale ce să asigure o acoperire teritorială.
- acoperire județeană echilibrată
- secții specializate puternice:
 - comercial
 - fiscal
 - familie
 - contencios
 - muncă
- 100-120 judecatori datorită fuziunii judecătorilor cu tribunalele
- personal auxiliar de 3-5 ori mai numeros decât azi
- infrastructură modernă
- servicii digitale complete

Avantaje:

- calitate uniformă a actului de justiție
- costuri administrative mult mai mici
- specializare internă reală

C. Nivelul 2 – Curți de apel regionale (15)

- curți regionale mari lipite de regiunile finale de dezvoltare stabilite iar odată cu reorganizarea administrativă, alipirea acestor noi regiuni.
- judecatori specializați
- infrastructură modernă
- volum suficient pentru jurisprudență coerentă

Modelul danez funcționează cu două curți de apel; România are o populație și suprafață mai mare și necesită un compromis optim.

D. Nivelul 3 – Înalta Curte de Casație și Justiție

Reforma ICCJ presupune:

- reducerea numărului de dosare intrate
- rol strict de unificare a jurisprudenței
- selecție riguroasă
- digitalizare completă
- reducerea secțiilor, pe model nordic

Categoriea	Posturi de judecător prevăzute în schemă – 01.01.2023			Posturi de judecător vacante – 01.01.2023		
	Total	Execuție	Conducere	Total	Execuție	Conducere
Înalta Curte de Casație și Justiție	122	115	7	20	20	0
Curți de apel (inclusiv Curtea Militară de Apel)	930	822	108	89	57	32
Tribunale (inclusiv instanțele militare și tribunalele specializate)	1701	1463	238	434	340	94
Judecătorii	2322	2013	309	475	288	187
Total	5075	4413	662	1018	705	313

* Sursa: raport CSM an 2023, starea justiției.

7.3 Parchete reorganizate în oglinda cu instanțele

Parchetele trebuie reorganizate paralel cu instanțele:

- 42 parchete județene (comasand nivelul de judecatorii + tribunal)
- 15 parchete de apel
- Ministerul Public (central)

Avantaje:

- echilibrare a volumului
- structuri puternice pentru criminalitate economica
- mai multi specialisti
- investigatii mai rapide

7.4 Eliminarea instantelor mici subcritice

Problema:

- sute de instante au sub 10 judecatori
- infrastructura manuala
- lipsa specializarii
- volum insuficient pentru eficienta

Solutie:

- comasare graduala
 - redistribuire geografica rationala
 - crearea unor **huburi judiciare regionale**
-

7.5 Sectii specializate – cheia calitatii

Sistemul romanesc este slab la specializare. Danemarca pune accent pe judecatori cu experienta in domenii precise.

Romania trebuie sa creeze sectii specializate la nivelul tribunalelor si curtilor:

- comercial
- insolventa
- fiscal
- contencios administrativ
- familie si minori
- proprietate intelectuala
- IT si digital
- litigii de munca

Specializarea creste calitatea si reduce durata proceselor.

7.6 Redistribuirea digitala a cauzelor

Romania trebuie sa adopte sistemul danez de **alocare digitala a dosarelor**, ceea ce permite:

- evitarea supraincarii anumitor instante
- distribuirea uniforma a cauzelor

- optimizarea resurselor
- reducerea duratei proceselor

7.7 Eliminarea rolului administrativ al judecatorilor

In noua arhitectura:

- presedintii de instante NU gestioneaza bugete
- judecatorii presedinti de instante nu se ocupa de achizitii
- CSM nu administreaza infrastructura

Totul este gestionat de **ANIR** la scal (detaliat in Capitolul 8).

Aceasta schimbare permite:

- reducerea birocratiei interne
- cresterea timpului efectiv dedicat judecatii
- profesionalizarea managementului

7.8 Arhitectura institutionala finala propusa

Nivel	Institutie	Nr. propus	Functii
1	Judecatorii	DESFIINTATE	cauze simple, familii, penal mic
2	Judecatorii + Tribunale consolidate	~42	(cauze simple, familii, penal mic) + civil, comercial, fiscal, penal mediu
3	Curti de apel regionale	~15	apeluri, jurisprudenta regionala

4	ICCJ	1	unificare jurisprudenta
Administratie	ANIR	1	buget, HR, IT, sedii
Parchete	structura oglinda	42-15-1	investigatii eficiente

7.9 Cum arata un dosar tipic

Exemplu:

- fond la sectia de judecatorie (parte a tribunalelor judetene ca si sectii itnerne) sau tribunal
 - apel la curte
 - recurs selectiv la ICCJ
-

7.10 Concluzie Capitolul 7

Noua arhitectura a sistemului judiciar trebuie sa fie:

- simpla
- coerenta
- scalabila
- administrata profesionist
- aliniata standardelor nordice
- construita pentru volum, calitate si eficienta

Ce nu se schimba?

- numarul de grade de jurisdictie
- dreptul la apel
- accesul local al cetateanului (dat fiind crestere accesului digital si a cresterii interoperabilitatii dat fiind cresterea dimensiunii institutionale ale tribunalelor ce sunt comasate cu judecatoriile)

Romania nu are nevoie de mai multe instante.
Are nevoie de **instance mai puternice, mai moderne, și mai profesionist de administrate.**

Clarificare privind desfiintarea judecatoriilor:

Propunerea de reforma nu elimina justitia de fond si nu reduce accesul cetateanului la instante, ci elimina judecatoriile ca institutii administrative separate.

Functia de judecata exercitata in prezent de judecatorii este preluata integral de tribunale judetene sau metropolitane, organizate pe sectii interne de fond, specializate pe tipuri de cauze.

Astfel:

- cetateanul se adreseaza aceleiasi instance locale;
- dreptul la apel si recurs ramane neschimbat;
- numarul gradelor de jurisdictie este pastrat;
- se elimina doar un nivel administrativ redundant.

Aceasta solutie reduce fragmentarea sistemului, consolideaza responsabilitatea manageriala si permite o administrare unitara si eficienta a justitiei, fara impact negativ asupra drepturilor procesuale.

Clarificari finale

Aceasta reforma:

- nu este o pedepsire a magistratilor;
- nu este o reducere a independentei justitiei;
- nu este o centralizare politica;
- nu este o masura retroactiva;
- nu este o austeritate mascata.

Aceasta reforma este:

- o modernizare administrativa;
- o profesionalizare a managementului;
- o clarificare a responsabilitatilor;
- o aliniere la practici europene functionale.

Reorganizarea judecatoriilor se realizeaza exclusiv la nivel institutional si administrativ, fara afectarea competentei materiale, teritoriale sau functionale prevazute de lege. Accesul la justitie ramane neschimbat, inclusiv prin mentinerea sediilor locale sau a punctelor de lucru.

8. Administratia Nationala a Instantelor (ANIR) – motorul reformei

ANIR este institutia centrala fara de care reforma NU poate functiona.

Romania trebuie sa elimine situatia absurda in care judecatorii administreaza cladiri, bugete, achizitii si personal auxiliar. Nicio tara nordica nu permite acest lucru.

ANIR devine **creierul administrativ si operational** al sistemului judiciar.

8.1 Rolul fundamental al ANIR

ANIR preia toate responsabilitatile administrative de la:

- presedintii instantelor
- curtile de apel
- tribunal
- Inalta Curte
- parchete
- Ministerul Justitiei

Astfel:

- magistratii judeca
 - profesionistii administreaza
-

8.2 Atributiile ANIR

1. Buget si alocare financiara

- planificare multianuala
- alocare bazata pe KPI, nu pe presiune politica
- centralizare achizitii pentru economie de scara
- evaluare cost-beneficiu pentru fiecare proiect

2. Infrastructura si cladiri

- consolidare sedii
- optimizare suprafete
- relocare instante mici in hub-uri regionale
- standardizare infrastructura pentru toate instantele

3. Digitalizare

- platforma unica nationala
- dosar electronic obligatoriu
- semnatura digitala
- sistem de alocare digitala a cauzelor
- arhiva digitala centralizata

4. Managementul HR auxiliar

- recrutare
- formare
- standardizare roluri
- dubla specializare (grefieri–analisti documentare)

5. Statistica si analiza

- colectarea tuturor datelor din instante
- publicarea KPI-urilor
- rapoarte lunare, trimestriale si anuale

6. Audit intern

- verificari periodice de integritate administrativa
 - detectarea risipei si a achizitiilor inutile
-

8.3 Structura ANIR

Board (11 membri):

- 4 judecatori (minoritate, pentru expertiza, nu control)
- 2 experti financiari
- 2 experti in management public
- 2 reprezentanti ai societatii civile
- 1 reprezentant Ministerul Justitiei (fara drept de veto)

Secretariat executiv:

- departament IT
 - departament financiar
 - departament HR auxiliar
 - departament infrastructura
 - departament KPI si analiza statistica
-

8.4 Beneficiile ANIR

1. Profesionalizare

Managementul este realizat de specialiști, nu de magistrați.

2. Eficiența financiară

Achiziții centralizate (sistem Prozorro) = economii majore:

- software
- echipamente
- energie
- mentenanță

3. Uniformizare

Toate instanțele funcționează cu aceleași standarde.

4. Transparență

Toate datele sunt publice și comparabile.

5. Eficientizarea magistratilor

Eliberarea completă a judecătorilor de sarcini administrative.

8.5 Riscuri și mitigare

Risc: rezistența din partea magistratilor

Mitigare: includerea magistratilor în board, dar fără majoritate.

Risc: birocratizare excesivă

Mitigare: management profesionist, KPI pentru **ANIR**.

Risc: capturarea **ANIR** politic

Mitigare: mandate fixe, incompatibilități, audit extern anual.

8.6 Relatia ANIR – Ministerul Justitiei – Parlament

Administratia Nationala a Instantelor functioneaza ca **autoritate administrativa independenta**, cu responsabilitati strict delimitate.

ANIR:

- nu stabileste politici penale;
- nu intervine in repartizarea cauzelor individuale;
- nu influenteaza solutiile judecatoresti;
- nu gestioneaza carierele magistratilor.

Ministerul Justitiei:

- stabileste directiile de politica publica;
initiaza modificarile legislative;
- asigura coerenta cu politicile bugetare si europene.

Parlamentul:

- exercita control democratic prin dezbatare si raportare publica;
- nu intervine in gestionarea operationala a instantelor.

Aceasta arhitectura asigura **echilibrul intre independenta justitiei si responsabilitatea administrativa**, prevenind atat politizarea actului de justitie, cat si auto-administrarea opaca a sistemului.

8.7 Clauza de neinterferenta jurisdictionala

ANIR nu poate emite instructiuni, norme sau decizii care sa afecteze:

- repartizarea aleatorie a cauzelor;
- continutul hotararilor judecatoresti;
- solutionarea concreta a dosarelor;
- evaluarea profesionala a magistratilor.

Orice act al ANIR cu impact indirect asupra functionarii instantelor este supus controlului de legalitate si transparentei publice.

8.8 Concluzie Capitolul 8

ANIR este infrastructura care permite restul reformelor.

Fara ea, reforma genereaza haos.

Cu ea, sistemul devine coerent, eficient, si predictibil.

9. Reforma resurselor umane: INM, lateral entry, personal auxiliar

Romania are un deficit artificial de magistrati si un deficit real de personal auxiliar. Reforma resurselor umane este esentiala.

9.1 Reformarea INM (Institutul National al Magistraturii)

Probleme:

- examen excesiv teoretizat
- testare irelevantă pentru activitate practică
- rata de admitere artificial scăzută
- pregătire insuficient practică

Solutii:

1. Examen axat 50% pe analiză practică
 2. Interviu cu evaluare psihologică reală
 3. Stagii obligatorii în:
 - parchete
 - instanțe
 - mediere
 - administrație
 4. Crearea unei curricule moderne:
 - tehnologie
 - redactare profesională
 - comunicare în sală
 - etică și conflicte de interese
-

9.2 Introducerea rutei de acces lateral (lateral entry)

Romania trebuie sa permita intrarea in sistem a profesionistilor cu experienta:

- avocati
- notari
- juristi de companii
- consilieri juridici
- profesori universitari

Aceasta diversitate imbunatateste calitatea jurisprudentei.

9.3 Reforma grefierilor si personalului auxiliar

Probleme actuale:

- grefierii sunt insuficienti
- slab pregatiti pentru digitalizare
- sarcini multiple si neclare

Solutii:

- cresterea personalului auxiliar 2x
 - redefinirea rolurilor:
 - grefier digital
 - analist documentare
 - specialist arhiva electronica
 - operator de flux digital
 - salarii competitive raportate la piata
 - formare continua
-

9.4 Crearea rolurilor moderne in parchete si instante

Necesare:

- analisti financiari
 - experti IT
 - analisti OSINT
 - experti in cybercrime
 - specialisti in recuperarea datelor
-

9.5 Concluzie Capitolul 9

Justitia moderna functioneaza cu un corp profesional divers, pregatit, eficient.
Romania trebuie sa deschida sistemul, nu sa il protejeze excesiv.

Evaluarea reala permite si iesirea din sistem a magistratilor constant neperformanti, cu garantii procedurale.

10. Reforma salarizarii

Sistemul salarial actual este plin de:

- sporuri
- indemnizatii
- compensatii
- suplimente
- litigii repetate

Reforma trebuie sa fie radical simplificata.

10.1 Eliminarea tuturor sporurilor artificiale

Se elimina:

- spor de confidentialitate, acordat universal desi confidentialitatea este o obligatie legala inerenta functiei
- spor de risc
- spor neuropsihic
- spor de sedinta
- spor conditii grele
- diurne permanente

Si se pastreaza doar:

- sporul pentru munca efectiv suplimentara (in limite stricte)
 - sporul pentru conditii speciale in sectii rare (medicina legala etc.)
-

10.1.1 Sporuri universale, acordate indiferent de realitate

Cateva sporuri gasite in documentele oficiale arata ca anumite sporuri sunt acordate automat, tuturor magistratilor, indiferent de conditiile reale de munca.

a. Spor pentru conditii vatamatoare

- 15% din salariul de baza
- plafon efectiv (ex. 300 lei) ce este nejustificat functiona si ce nu compenseaza nimic real
- intra in baza de pensie

b. Spor pentru pastrarea confidentialitatii

- 300 lei lunar
- spor de confidentialitate, acordat universal desi confidentialitatea este o obligatie legala inerenta functiei
- exista DOAR in justitie, nu in alte sisteme sensibile

c. Spor pentru risc si suprasolicitare neuropsihica

- 300 lei lunar
- acordat universal, chiar si in instante cu volum redus

Aceste sporuri transforma sistemul salarial intr-o schema artificiala pentru cresterea veniturilor brute si a pensiei de serviciu.

10.1.2 Indemnizatia de doctorat – bonus garantat, neimpozabil

Documentul confirma:

„Indemnizatie 950 lei lunar pentru personalul cu titlul stiintific de doctor.”

Probleme majore:

- este neimpozabila
- nu este conditionata de utilizarea efectiva a expertizei
- multi obtin doctoratul doar pentru acest bonus
- intra in baza pensiei de serviciu

In nicio tara nordica nu exista asa ceva.

10.1.3 Indemnizatia de hrana – doua salarii minime brute pe an

Documentul stabileste clar:

- magistratii primesc lunar 1/12 din două salarii minime brute
- neimpozabil
- venit garantat, indiferent de circumstante

Aceasta indemnizatie exista in foarte putine tari si niciodata pentru functii cu salarii de 20.000-30.000 lei lunar.

10.1.4 Drepturi neimpozabile pentru transport si deplasari

Documentele arata:

- 6 calatorii gratuite pe an (dus-intors)
- transport feroviar la clasa I
- decont 7.5 litri combustibil / 100 km (fix)

Aceste beneficii cresc venitul real fara a fi fiscalizate. Aceasta situatie NU exista in sistemele nordice.

10.1.5 Compensarea chiriei – plafon stabilit de institutii interne

Plafonul pentru chirie este stabilit prin decizii comune:

- MJ
- CSM
- ICCJ
- Parchetul General

Nu exista control extern real.

Aceasta permite cresterea continua a compensatiilor si transformarea chiriei intr-o forma de venit suplimentar.

10.2 Introducerea unui salariu fix clar si previzibil - Cum se formeaza venitul real al unui magistrat (exemple reale din CAB)

10.2.1 Schema salariala curenta:

Exemplu: Presedinte Curte de Apel

- salariu de baza: 28.393 lei

- sporuri fixe: ~1.375 lei
- total brut declarativ: 30.868 lei (+4X salariul mediu brut din sectorul privat, cel ce plateste taxele)

Dar venitul real include:

- +950 lei doctorat
- +~800 lei indemnizatie hrana
- +compensatie chirie (500-2.500 lei)
- +deconturi neimpozabile

Venitul real lunar depaseste 35.000-40.000 lei.

Exemplu: Judecator grad curte de apel

- salariu de baza: 23.251 lei
- sporuri: ~600 lei

Venit real total: 26.000-30.000 lei lunar.

10.2.2 Noua schema salariala:

Judecator sau procuror debutant:

1.2 x salariu mediu brut pe economie

Judecator/procuror cu experienta (10-15 ani):

1.5 x salariu mediu brut

Curtea de apel:

1.7 x salariu mediu brut

ICCJ:

2.0 x salariu mediu brut

Design-ul este inspirat din Danemarca si Olanda.

10.2.3 Ancorare europeana

Raportarea salariilor magistratilor la salariul mediu brut pe economie este practica curenta in statele nordice si vest-europene. Propunerea din acest document plaseaza Romania in intervalul european normal (1.5–2.0x), fara diminuarea atractivitatii profesiei.

10.3 Transparența totală - De ce sistemul actual de salarizare este nesustenabil?

1. Salariile sunt crescute prin artificii, nu prin transparență

Majoritatea sporurilor NU reprezintă compensații pentru riscuri reale.

2. Sporurile intra în pensie

Acest lucru dublează costul fiscal al pensiilor de serviciu.

3. Sistemul actual încurajează litigarea statului

Structura salarială opacă permite magistratilor să dea statul în judecată pentru:

- sporuri
- drepturi interpretabile
- compensații retroactive

Rezultat: peste 1.1 miliarde euro plătiti suplimentar în ultimii ani.

4. În nicio țară nordică nu există un asemenea sistem

Danemarca, Norvegia, Finlanda:

- au salarii fixe
- nu au sporuri universale
- nu au venituri neimpozabile de acest tip
- nu includ sporuri artificiale în pensii

5. Sistemul actual a rupt complet legătura dintre performanță și remunerație

Un judecător cu:

- 1.500 dosare/an
și unul cu
- 300 dosare/an

primesc același salariu.

Soluție:

ANIR publică lunar:

- salariile brute
- salariile nete
- poziția fiecărui nivel salarial
- cost total cu salarizarea

10.4 Beneficii

1. Dispare tensiunea publica

Salariile raman bune, dar devin rationale si comparabile cu cele europene.

2. Scade costul fiscal cu peste 1 miliard euro pe urmasorii 10 ani

Eliminarea sporurilor reduce automat baza pensiei de serviciu.

3. Creste increderea publica

Transparenta intareste legitimitatea justitiei.

4. Dispare motivatia de a da statul in judecata

Nu mai exista sporuri interpretabile.

5. Se restabileste echilibrul intre economie si justitie

Sistemul nu mai pare agresiv fata de contribuabilii pe care ii judeca.

10.5 Concluzie Capitolul 10

Romania nu trebuie sa plateasca magistratii prost.

Trebuie sa ii plateasca **corect, transparent, predictibil**, fara privilegii mascate.

Sistemul salarial din justitia romaneasca este unul dintre cele mai complicate, opace si distorsionate sisteme de remunerare din Uniunea Europeana. Spre deosebire de modelul danez, unde magistratii sunt platiti printr-un salariu fix, transparent si previzibil, Romania utilizeaza un amalgam de sporuri, indemnizatii neimpozabile, compensatii si exceptii legislative care cresc artificial veniturile si mai ales baza de calcul pentru pensiile de serviciu.

Documentele oficiale ale Curtii de Apel Bucuresti (CAB) confirma aceste practici si permit o radiografie exacta a mecanismului prin care veniturile magistratilor sunt multiplicat artificial.

Acest capitol propune reforma radicala a sistemului salarial, pornind de la analiza mecanismelor existente.

Nivelul salarial propus ramane competitiv european. Eliminarea sporurilor nu reduce venitul net mediu, ci il face predictibil, legitim si sustenabil.

11. Reforma pensiilor

Pensiile de serviciu ale magistratilor sunt cel mai nesustenabil element al sistemului.

11.1 Principiile noii reforme

1. contributivitate
 2. plafonare
 3. transparenta
 4. eliminarea sporurilor din baza de calcul
 5. cresterea varstei de pensionare
-

11.2 Noua formula de calcul

Pensia = pensie contributiva + supliment maxim 20% (pensiile contributive vor fi oricum mari dat fiind veniturile salariale din perioada activa)

Suplimentul se acorda:

- doar pentru continuitatea in sistem

Plafon maxim: **1 salariu mediu brute**

11.3 Varsta de pensionare

- 58 anii (varsta minima identica cu cea a celorlalti cetateni)
 - 65 ani in final (varsta similara cu cea a celorlalti cetateni)
-

11.4 Eliminarea pensiilor ce nu sunt ancorate economic

Nu se mai permite:

- pensionarea la 52 ani
 - pensii egale sau mai mari decat salariul activ
 - pensii de serviciu construite din sporuri necorelate cu riscuri reale
-

11.6 Regim tranzitoriu si protectia increderii legitime

„Reforma respecta drepturile deja acumulate, aplicandu-se gradual pentru viitor. Nicio masura nu are caracter retroactiv. Ajustarile de varsta si formula de calcul sunt etapizate pe minimum 10 ani.”

11.6 Concluzie Capitolul 11

Pensiile de serviciu NU sustin independenta.
Sustin doar o structura privilegiata si tensioneaza bugetul national.

12. Noua harta judiciara

Romania are prea multe instante, prea mici, prea ineficiente.

Problema:

176 judecatorii → doar 20 functioneaza eficient
42 tribunale → disparitati uriase

Solutie:

Nivel 1: 42 judecatorii + tribunale comasate

- specializate, digitalizate, cu infrastructura moderna
- fiecare deservește 150.000–200.000 locuitori

Nivel 3: 15 curti de apel

- puternice, coerente

Nivel 4: ICCJ

- rol strict de unificare jurisprudenta
-

12.3 Rezultatele reformei

- reducere costuri
 - calitate uniforma
 - specializare reala
 - echilibrarea volumului
-

13. Digitalizare si infrastructura

Digitalizarea este infrastructura critica a justitiei moderne.

13.1 Dosarul electronic national

Functionalitati:

- acces online
 - depunere documente
 - semnatura digitala
 - arhiva automatizata
 - notificari electronice
-

13.2 Sistem unic de management al cauzelor (CMS)

Romania trebuie sa renunte la solutii locale.
Trebuie un CMS national, scalabil, gestionat de **ANIR**.

13.3 Videoconferinta obligatorie

Pentru:

- martori
 - arestari
 - sedinte simple
-

13.4 Infrastructura fizica modernizata

ANIR realizeaza:

- standardizare sedii
 - conectivitate uniforma
 - modernizare sali de judecata
-

14. KPI si performanta - ca instrument de management, nu de presiune

Evaluarea trebuie sa devina instrument de management.

14.1 KPI obligatorii

1. durata medie a proceselor
 2. durata redactarii
 3. incarcatura per judecator
 4. rata amanari
 5. grad digitalizare dosare
 6. satisfactia beneficiarilor
-

14.2 Publicare lunara

ANIR publica un dashboard national cu toti indicatorii.

14.3 Consecinte

- realocare resurse
 - bonusuri bazate pe performanta, nu pe sporuri
 - responsabilitate pentru intarzieri
-

14.4 Concluzie Capitolul 14

Indicatorii de performanta (KPI) introdusi prin reforma au un rol **strict managerial si statistic**, nu disciplinar.

KPI:

- nu evalueaza solutii individuale;
- nu conditioneaza independenta judecatorului;
- nu genereaza sanctiuni automate.

Scopul KPI este:

- identificarea blocajelor sistemice;
- fundamentarea alocarii resurselor;
- imbunatatirea fluxurilor de lucru;
- cresterea predictibilitatii duratei procedurilor.

Orice evaluare individuala ramane supusa garantiilor procedurale existente, iar utilizarea KPI se face exclusiv la nivel institutional.

KPI nu pot fi utilizati pentru sanctionare disciplinara directa si nu pot constitui probe unice in proceduri disciplinare.

15. Plan de implementare (10 ani)

Reforma trebuie implementata gradual cu presedintele Romaniei ca si garant institutional al reformei, asigurand continuitatea peste ciclurile electorale.

15.1 Faza 1 (ani 1–2)

- crearea ANIR
 - inghetare sporuri
 - stop auto-judecare
 - adoptare KPI
 - plan digitalizare
-

15.2 Faza 2 (ani 3–5)

- introducere grila salarizare
 - reforma INM
 - lateral entry
 - consolidare judecatorii
-

15.3 Faza 3 (ani 6–10)

- reforma pensii
 - reducere curti apel
 - finalizare digitalizare
 - audit extern anual
-

16. Resurse necesare

Financiare:

- digitalizare: 200-300 mil euro
- reabilitare sedii: 500-700 mil euro (10 ani)
- cresterea personalului auxiliar: 150 mil euro anual

Umane:

- recrutare 4.000-6.000 personal auxiliar
- recrutare 1.000 magistrati in 10 ani

Institutionale:

- ANIR
 - platforma digitala
 - audit extern
-

17. Impactul reformei

Pozitiv:

- costuri administrative reduse 30–40%
- reducerea duratei proceselor cu 25–40%
- eliminarea sporurilor si privilegiilor
- transparenta radicala
- incredere publica restabilita

Negativ (pe termen scurt):

- rezistenta institutionala
 - costuri initiale mari
-

18. Concluzie

Justitia romanilor trebuie reconstruita pe baza:

- simplitatii institutionale
- profesionalizarii administratiei
- eliminarii privilegiilor
- digitalizarii totale
- responsabilitatii prin KPI
- salarizarii transparente
- pensiilor echitabile

Modelul danez demonstreaza ca independenta reala nu necesita privilegii, ci **instituti bine proiectate**.

Romania poate avea un sistem de justitie modern, eficient și orientat spre cetățean. Acest document reprezinta arhitectura concreta pentru a ajunge acolo.

19. Sinteza

Justitia este una dintre institutiile fundamentale ale statului, iar functionarea ei corecta este esentiala pentru democratie, economie si incredere publica. In Romania, problema majora a sistemului judiciar nu este lipsa magistratilor competenti sau a garantiilor constitutionale, ci modul in care sistemul este organizat, administrat si finantat.

Prezentul document propune o **reforma structurala, graduala si predictibila**, care nu afecteaza independenta judecatorilor in actul de judecata, ci **separa clar functia de**

judecata de administrarea resurselor, dupa modele europene validate, in special cel danez.

Reforma propusa **nu este o revolutie institutionala**, ci o corectie administrativa profunda, menita sa elimine disfunctionalitatile acumulate in timp: fragmentarea excesiva a instantelor, lipsa unui management profesionist, salarizarea opaca bazata pe sporuri artificiale, pensiile de serviciu nesustenabile, lipsa indicatorilor de performanta si digitalizarea neunitara.

Elementul central al reformei este crearea **Administratiei Nationale a Instantelor (ANIR)**, o structura administrativa profesionista, separata de corpul magistratilor, care preia integral gestionarea bugetelor, infrastructurii, resurselor umane auxiliare, digitalizarii si raportarii de performanta. Judecatorii isi pastreaza **independenta deplina in solutionarea cauzelor**, fiind eliberati de sarcini administrative care astazi consuma timp, genereaza ineficienta si creeaza conflicte institutionale.

Noua arhitectura judiciara propusa **simplifica sistemul fara a reduce accesul la justitie**: judecatoriile sunt integrate ca sectii interne in tribunale judetene puternice, curtile de apel devin structuri regionale coerente, iar Inalta Curte de Casatie si Justitie isi consolideaza rolul de unificare a jurisprudentei. Functiile jurisdictionale raman aceleasi, dar administrarea devine centralizata, standardizata si masurabila.

Reforma salarizarii elimina sporurile artificiale si indemnizatiile opace, inlocuindu-le cu **salarii fixe, clare si predictibile**, ancorate la salariul mediu brut pe economie, in linie cu practicile europene. Reforma pensiilor introduce contributivitatea reala, plafonarea si cresterea graduala a varstei de pensionare, cu respectarea increderii legitime si fara masuri retroactive.

Reforma propusa nu vizeaza restructurarea CSM sau a Inspecției Judiciare, ci clarificarea rolurilor administrative astfel incat aceste institutii sa isi poata exercita misiunea constitutionala fara suprapuneri si tensiuni inutile.

Un alt pilon esential este **introducerea KPI obligatorii**, publice, pentru instante si parchete, ca instrument de management si alocare eficienta a resurselor, nu ca mecanism de presiune asupra judecatorilor. Digitalizarea devine infrastructura critica: dosar electronic national, sistem unic de management al cauzelor, videoconferinta standardizata si arhiva digitala.

Relatia institutionala este clar delimitata:

- **ANIR** administreaza sistemul si implementeaza politicile operationale;
- **Ministerul Justitiei** defineste politicile publice si cadrul legislativ;
- **Judecatorii si procurorii** exercita exclusiv functia de judecata si urmarire penala, independent;
- **CSM** isi restrange rolul la garantarea independentei si carierei magistratilor, fara a concentra atributii administrative sau bugetare.

Reforma propusa nu modifica rolul constitutional, atributiile sau structura Consiliului Superior al Magistraturii si nici ale Inspectiei Judiciare.

CSM ramane garantul independentei justitiei si al carierei magistratilor, iar Inspectia Judiciara isi pastreaza competenta disciplinara, in limitele legii.

Reforma vizeaza exclusiv organizarea administrativa, managementul resurselor si functionarea operationala a instantelor si parchetelor. Prin clarificarea responsabilitatilor administrative, CSM si Inspectia Judiciara nu sunt slabite, ci degrevate de presiuni care nu tin de misiunea lor constitutională.

Separarea dintre administrare, disciplina si actul de judecata reduce riscul ca mecanismele disciplinare sa fie utilizate pentru a corecta disfunctionalitati manageriale sau organizatorice.

In acest sens, reforma nu restrange competentele CSM sau ale Inspectiei Judiciare, ci contribuie la exercitarea lor intr-un cadru mai clar, mai previzibil si mai echilibrat.

Reforma este conceputa pe un **orizont de 10 ani**, cu etape clare, costuri predictibile si impact fiscal pozitiv pe termen mediu si lung. Obiectivul final este un sistem judiciar **mai simplu, mai eficient, mai transparent si mai legitim**, capabil sa livreze justitie de calitate intr-un mod sustenabil si credibil pentru societate.